

0017216-08.2005.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... contra LUIZ GONZAGA DE LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, porque, durante o mês de maio de 1999, em Lins/SP, agindo em conjunto e previamente conluiado, auxiliou Valdecir de Souza Vieira na prática do crime de receptação, na modalidade de desmontar e montar, em proveito alheio, no exercício da atividade comercial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017216-08.2005.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017216-08.2005.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 124/1999 - 1º Distrito Policial de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Gonzaga de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LUIZ GONZAGA DE LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, porque, durante o mês de maio de 1999, em Lins/SP, agindo em conjunto e previamente conluiado, auxiliou Valdecir de Souza Vieira na prática do crime de receptação, na modalidade de desmontar e montar, em proveito alheio, no exercício da atividade comercial, componentes de veículo marca GM Monza Classic, azul, placas CBC-0402/São Paulo-SP, chassi 9BGJL1YHGB014456, ciente de que era produto de crime.

O réu foi citado pessoalmente (fl. 401)

A denúncia aditada foi recebida (fl. 420).

Resposta à acusação (fls. 405/06).

A decisão de fls. 411 afastou a absolvição sumária do denunciado e designou audiência de instrução e julgamento.

Houve produção antecipada de provas, como observado às fls. 135/139, 168/171 e 202/215, em que foram ouvidas a vítima e testemunhas; o réu não foi interrogado em razão da revelia (fl. 439).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em

que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 442/448).

A Defesa, em memoriais, pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Pediu a aplicação do princípio do in dubio pro reo (fls. 453/458).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao acusado a prática do crime de receptação qualificada previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

As provas produzidas nos autos não são suficientes para a condenação do réu.

A vítima Marcelo da Silva Santos, em juízo, disse que o veículo subtraído era de sua propriedade. Recebeu o valor do seguro. Não conhece o réu (fls. 215).

A testemunha de acusação João Carlos Pavão de Paiva, policial civil, em juízo, disse que foram informados que Valdecir, vulgo "Dedeco" teria desmontado um veículo "Monza" e trocado o motor para colocar em outro carro. Apreenderam algumas peças na casa do indivíduo. Localizaram Valdecir em Guaíçara. Ele assumiu que havia desmontado o automóvel a pedido de Reginaldo, vulgo "Feijão". Ele trocaria o motor dos carros. Apreenderam o carro em uma praça e constataram que o motor era produto de furto. Reginaldo não foi detido e alegou ter comprado o carro de um "perueiro", produto de golpe de seguro. "Dedeco" fez a troca do motor. Valdecir alegou não saber sobre a procedência ilícita do veículo (fls. 202/204).

A testemunha de acusação José Geraldo Polon, policial civil, em juízo, relatou que iniciaram as investigações com informação sobre Valdecir ter desmontado um carro. Foram até a oficina dele e localizaram várias peças que poderiam ser do "Monza". "Dedeco" foi localizado em Guaíçara e confirmou ter desmontado o carro. Algumas peças eram de propriedade de Reginaldo. Apreenderam mais peças na casa de Luiz, vulgo "Luiz do Carvão". Reginaldo alegou que adquiriu o carro em São Paulo de um indivíduo que aplicou um golpe de seguro. O veículo foi desmontado em Lins. O motor estava no carro de "Feijão". Valdecir ajudou a desmontar o automóvel (fls. 205/207).

A testemunha de acusação Carlos Cortes Sanches, em juízo, disse que localizou as peças em um sítio. Acionou a polícia. Não sabe quem deixou os objetos no local. As peças eram de um "Monza", de cor "vinho" (fls. 208/209).

A testemunha de acusação José Carlos da Silva, em juízo, disse que teve um problema com um motor. Adquiriu um motor de "Monza" de dois rapazes por aproximadamente R\$150,00. O indivíduo era conhecido e possuía uma oficina. Teve ciência dos fatos na delegacia. Questionado, confirmou a versão que prestou em solo policial.

Acredita que tenha adquirido o objeto de Valdecir. O motor foi apreendido (fls. 210/214).

O réu Luiz Gonzaga de Lima, em juízo, não compareceu, injustificadamente, motivo pelo qual foi decretada revelia (fl. 439).

Embora os boletins de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06) e a prova oral demonstrem que houve o furto do veículo Monza, cor azul, de Marcelo da Silva Santos, e que este bem foi desmontado e montado em outro veículo na residência do réu, onde foram encontradas várias peças do Monza azul, entendendo que não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

O art. 180, § 1º, CP dispõe que:

Art. 180 (...)

§1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

A adequação típica do crime de receptação qualificada exige que os verbos do tipo sejam praticados "no exercício de atividade comercial ou industrial" e que o agente "deve saber ser produto de crime".

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É sabido que o crime de receptação é raramente confessado, por isso o elemento subjetivo deve ser apurado pela análise tanto do comportamento do agente quanto das circunstâncias externas. A prova indiciária (art. 239, CPP: "considera-

se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”), inclusive, é bastante útil para apuração do dolo nessa espécie delitativa.

Na fase policial, o réu apresentou a sua versão de como as peças do veículo foram encontradas pela polícia no quintal de sua casa. Disse que estava em Lins consertando uma Perua Kombi quando um rapaz de apelido "Feijão" (Reginaldo), que estava num veículo Monza azul, pediu para usar o quintal de sua casa para retirar o motor do Monza, tendo respondido afirmativamente, mas ressaltando que não poderia fazer o serviço por estar com outros compromissos. "Feijão" chamou Valdecir de Souza Vieira, conhecido como "Dedéco", para retirar o motor e o câmbio do Monza azul; as demais peças foram retiradas pelo próprio "Feijão" e outras pessoas, que não sabe dizer quem são, pois quando "Feijão" chegava em sua casa já havia saído para a cidade de Lins, onde trabalhava. Sabia que "Feijão" estava retirando as peças do Monza Azul para colocá-las no Monza Hacht de cor preta. As peças não utilizadas que estavam em sua casa foram levadas por "Feijão" para outro lugar que não soube declinar.

A testemunha João Carlos Pavão de Paiva, um dos investigadores que localizaram algumas peças do Monza azul, disse que quando chegaram no local, residência de Luiz Gonzaga, que fica no Bairro Dom Bosco, encontraram as peças jogadas no quintal, versão corroborada pelo outro investigador, José Geraldo Polon. Afirmou ainda que através de uma peça do motor constataram que o Monza azul era de um carro furtado na capital. Disse que depois localizaram Reginaldo ("Feijão") na casa dele, tendo ele afirmado que havia adquirido o carro de um rapaz que não sabia o nome, pelo valor de R\$200,00.

O investigador José Geraldo Polon também afirmou em seu depoimento judicial, que foi o "Feijão" quem negociou o veículo em São Paulo, deixando-o na residência de Luiz Gonzaga ("Luiz do Carvão") para que fosse desmontado por "Dedeco" (Valdecir). Foi Luiz Gonzaga quem contou que o motor do Monza azul tinha sido colocado no Monza Hacht do "Feijão", sendo que o trato seria que "Feijão" daria a Luiz Gonzaga o motor do Monza Hacht, que estava fundindo, como pagamento por ter permitido que a desmontagem fosse feita em sua residência.

Portanto, embora tenho o réu permitido que "Feijão" desmontasse o veículo no quintal de sua casa, onde funciona uma oficina, para retirar o motor e o câmbio, reinstalando-os em seu próprio veículo, ele não participou das negociações de compra do veículo, não se podendo concluir que o réu deveria saber que o objeto era produto de crime.

José Carlos da Silva relatou que adquiriu o motor de Monza de dois rapazes que apareceram em sua oficina, pelo valor em torno de R\$120,00 ou R\$180,00, e apontou Valdecir como um desses rapazes.

Assim, em que pese tenha o réu Luiz Gonzaga sido encontrado no local, no momento em que os policiais chegaram, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que ele tenha participado da compra, desmontagem do veículo, reinstalação das peças retiradas em outro veículo, ou até mesmo a venda do motor a José Carlos da Silva. Também não há notícia nos autos de que o réu tenha tentado alterar as características do veículo, para esconder a sua origem espúria, algo corriqueiro praticado por receptadores.

Em suma, não há prova de ter o réu ter concorrido para a prática do crime.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu LUIZ GONZAGA DE LIMA da imputação da prática do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA